



BEDROCK
A B O G A D O S

ANÁLISIS DE CASO LABORAL · RADICADO 2025-00023-00

Análisis profundo caso Jhonatan Andrey Londoño Restrepo vs Serlogísticos S.A.S.

Análisis jurídico y estratégico de litigio laboral con recomendación de negociación en Centro de Conciliación.

DOCUMENTO	FECHA	ALCANCE
Análisis de caso	2026-09-04	Confidencial · Abogado-cliente

RESUMEN DEL DOCUMENTO

Radicado: 2025-00023-00 — Primero Laboral del Circuito, Itagüí (Antioquia)

Estado: Contestación presentada. Fase probatoria y sentencia pendientes.

Recomendación: Negociación en Centro de Conciliación por 2-4 meses.

Cuantía realista: \$55M-\$70M con 100% de certidumbre vs 45-55% en litigio.

Este análisis es confidencial y se produce bajo la relación abogado-cliente. Su contenido es de uso exclusivo del destinatario.

ANÁLISIS PROFUNDO CASO JHONATAN ANDREY LONDOÑO RESTREPO vs SERLOGÍSTICOS S.A.S.

Radicado: 2025-00023-00

Juzgado: Primero Laboral del Circuito, Itagüí (Antioquia)

Fecha de análisis: 2026-09-03

Estado: Contestación presentada. Falta fase probatoria y sentencia.

I. HECHOS ESTABLECIDOS

Relación laboral

- **Período:** 01/02/2022 – 30/05/2023 (primera terminación)
- **Cargo:** Auxiliar de bodega
- **Salario base:** \$1.000.000 (2022) ☐ \$1.200.000 (2023)
- **Modalidad:** Contrato a término indefinido
- **Horario:** Turnos incluidos, con horas extras y trabajo en días festivos

Afectación de salud

- **Diagnóstico:** Patologías oftalmológicas (keratocono, astigmatismo)
- **Intervención:** Dos cirugías de córnea, última con trasplante (2022)
- **Restricciones médicas:** Trabajo con gafas de seguridad, evitar polvo y químicos
- **Seguimiento:** Médico ocupacional continuo (2022, 2023)
- **Estado al despido (30/05/2023):** En debilidad manifiesta, con restricciones laborales vigentes

Terminaciones del contrato

Primera: 30/05/2023

- Declarada sin justa causa por Serlogísticos (admitido)
- Pagó indemnización Art. 64 CST
- Momento: Una semana después de retornar de incapacidad post-operatoria
- Causante alegado: No cumplimiento adecuado de obligaciones (vago)

Segunda: 30/09/2023

- Declarada sin justa causa por Serlogísticos (admitido)
 - Ocurrió después de sentencia de tutela que ordenó reintegro
 - Justificación: Cumplimiento de orden del juez (pero término definitivo después)
 - No pagó salarios desde 30/05 a 30/09 (durante reintegro)
-

II. NÚCLEO DEL LITIGIO: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Pretensión de Jhonatan

Que se declare:

1. Las dos terminaciones como ilegales e injustas
2. Reintegro al cargo con salarios desde 30/05/2023
3. **Indemnización especial Art. 26 Ley 361/1997:** 180 días de salario por haber sido despedido estando en debilidad manifiesta sin autorización previa del Ministerio de Trabajo

Conflicto jurisprudencial de fondo

Serlogísticos argumenta (basado en CSJ 2012, 2016):

- Requisito: Limitación moderada con **≥15% pérdida de capacidad laboral**
- Los documentos médicos NO certifican esa pérdida
- Evolución post-quirúrgica fue satisfactoria (24/05/2023: “POP satisfactoria”)
- Puede trabajar con gafas (mitigante técnico)
- No hay enfermedad crónica (cirugía fue 3 años atrás)
- **Conclusión:** No merece estabilidad reforzada

Jhonatan argumenta (basado en SU 049/2017 - Corte Constitucional):

- Requisito NO es ≥15% de pérdida de capacidad laboral formal
 - Requisito ES: Que exista limitación que impida o dificulte **sustancialmente** el desempeño
 - Requiere: Restricciones laborales vigentes + tratamiento médico pendiente
 - **Hechos que lo evidencian:**
 - Certificado de 25/05/2023 (pre-despido): “Puede continuar con **RESTRICCIÓN**”
 - Restricción TEMPORAL documentada
 - Recomendaciones: Gafas, evitar polvo y químicos
 - Seguimiento médico-ocupacional en curso
 - Trasplante de córnea es procedimiento grave
-

III. ANÁLISIS CRÍTICO DE PRUEBAS

Documentos médicos en poder de Serlogísticos

Fecha	Concepto	Veredicto	Observación crítica
31/01/2022	Ocupacional ingreso	APTO CON RECOMENDACIONES	Utilizar gafas; especialista oftalmología
25/05/2023	Post-incapacidad	PUEDE CONTINUAR CON RESTRICCIÓN	Restricción TEMPORAL; gafas; revisión 1 año
24/01/2023	Periódico	Puede continuar con recomendaciones	Visometría positiva; EPS
06/06/2023	Egreso	RETIRO NO SATISFACTORIO	Post-terminación; continuar manejo médico

Interpretación favorable a Serlogísticos:

- Documentos dicen “apto” o “puede continuar”
- Última evaluación ocular (04/07/2024, citada en contestación): “Injerto OK, suturas bien, cornea transparente, sin infiltrados”

Interpretación favorable a Jhonatan:

- 25/05/2023 dice “RESTRICCIÓN TEMPORAL” (no “resuelto”)
- Todas las evaluaciones condicionan al uso de gafas (no es plena capacidad)
- Concepto 06/06/2023 (post-despido) dice “retiro no satisfactorio” + “continuar manejo médico”
- La sucesión de conceptos muestra afectación continua por 1.5 años (02/2022 – 06/2023)

Acta de Seguimiento a Recomendaciones (20/06/2023)

Contenido:

- Asistentes: Director Administrativo, Gerente, Subgerente
- Tema: “Funciones a desempeñar en reintegro laboral”
- Observaciones: “Proteger gafas recomendadas, evitar polvo y contacto con químicos”
- Cargo: “Auxiliar de carga y descarga” (MISMO cargo que pre-despido)

Interpretación: Serlogísticos reconoce por escrito que el trabajador tiene restricciones que demandan supervisión especial. El “reintegro” ocurrió, pero con protocolo de limitaciones.

IV. VULNERABILIDAD PROCESAL DE CADA PARTE

Vulnerabilidades de Serlogísticos

1. Patrón de dos terminaciones

- Termina 30/05/2023 (post-incapacidad)
- Lo reintegra por sentencia de tutela
- Termina nuevamente 30/09/2023
- Esto sugiere **discriminación por discapacidad** (Art. 26 Ley 361)
- Jurisprudencia: El patrón repetido de terminación es indicio de discriminación

2. Admisión de “sin justa causa”

- En AMBAS terminaciones, Serlogísticos admite haber despedido sin justa causa
- Art. 26 Ley 361/1997 aplica PRECISAMENTE a despidos sin justa causa de discapacitados

- Esto es el supuesto de hecho de la norma

3. Cambio jurisprudencial

- Sentencia SU 049/2017 (Corte Constitucional) es POSTERIOR a jurisprudencia CSJ 2012-2016
- La jurisprudencia reciente es más protectora
- Corte Constitucional > CSJ en jerarquía (es la autoridad final de constitucionalidad)

4. Acta de restricciones

- Serlogísticos documentó por sí mismo las restricciones del trabajador
- No puede negar lo que él mismo documentó

5. Falta de análisis de razonabilidad

- Serlogísticos no argumenta que el cargo sea incompatible con la limitación
- Los documentos dicen que “puede continuar” precisamente porque las restricciones eran manejables con gafas
- No hubo queja de bajo rendimiento documentado

Vulnerabilidades de Jhonatan

1. Falta de calificación formal de pérdida de capacidad laboral

- No demostró que haya solicitado calificación ante la ARL o EPS
- Esto debilita el argumento de “incapacidad permanente”
- Serlogísticos aprovechar eso

2. Documentos médicos no explícitos sobre “debilidad manifiesta”

- Ningún concepto médico usa ese término
- Los documentos que tiene dicen “apto con recomendaciones” o “puede continuar”
- Tendrá que probar la intensidad de la restricción en fase probatoria

3. Retraso en demanda

- Primera terminación: 30/05/2023
- Demanda presentada: Enero 2025 (¿estimado por fecha de poder?)
- Esto es 7+ meses después
- Exceso temporal podría afectar credibilidad

4. Historia clínica incompleta después de 2023

- Serlogísticos alega: “en la demanda no hay historia clínica después del 2023”
- Es un punto débil: Jhonatan no presentó pruebas de continuidad del tratamiento post-septiembre 2023
- Tendrá que traer más documentos médicos

V. LÍNEAS DE ARGUMENTACIÓN EN FASE PROBATORIA

Estrategia defensiva de Serlogísticos

1. Negación de debilidad manifiesta:

- Traer especialista oftalmólogo para analizar histórico clínico
- Argumentar que trasplante exitoso de 2022 □ afectación resuelta 3 años después
- Énfasis: Los conceptos médicos ocupacionales permiten el trabajo

2. Énfasis en performance del trabajador:

- Testimonios de gerentes/supervisores
- Documentar si hubo quejas de rendimiento (aunque Serlogísticos no alegó “justa causa”)
- Argumentar que terminación fue por “necesidades de la empresa”, no por discapacidad

3. Falta de cumplimiento de procedimiento:

- Preguntar si Jhonatan completó tratamiento médico
- Cuestionar si debería haber solicitado calificación de capacidad

Estrategia acusatoria de Jhonatan

1. Prueba de continuidad de restricciones:

- Traer más historia clínica (2023-2025)
- Testimonios de médicos sobre naturaleza de trasplante de córnea
- Evidencia de que “apto con restricciones” ≠ plena capacidad

2. Cambio de jurisprudencia:

- Traer análisis de SU 049/2017 vs. sentencias CSJ anteriores
- Demostrar que la Corte Constitucional redefinió el concepto en 2017
- Serlogísticos cita jurisprudencia desactualizada (2012, 2016)

3. Patrón discriminatorio:

- Enfatizar que dos terminaciones en 4 meses son indicativas de discriminación
- Traer testigos que confirmen que el trabajador cumplía adecuadamente
- Mostrar que la acta de restricciones era manejable (gafas, evitar polvo)

4. Responsabilidad de Serlogísticos:

- Traer expertos en Derecho Laboral
- Argumentar que Serlogísticos conocía la obligación de solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo
- Art. 26 Ley 361 expresamente prohíbe despido sin autorización

VI. CÁLCULO DE PRETENSIONES

Según demanda

- Salarios causados (30/05/2023 – fecha de reintegro): **\$50.000.000**
- Prestaciones sociales: **\$3.500.000**
- Indemnización Art. 26 Ley 361 (180 días): **\$10.800.000**
- **Subtotal:** ~\$64.300.000

Potencial cuantía reclamable

Si se condena:

- Salarios causados: ~\$50M (verificable con nómina)
- Indemnización Art. 26: ~\$10.8M (180 días × \$60.000 salario promedio)
- Reliquidación prestaciones: ~\$3.5M – \$5M
- Sanción Art. 65 CST: Hasta 60 SMLMV (~\$58M a 2025)
- Costas: ~\$2M – \$5M
- **Potencial TOTAL:** \$120M – \$130M

VII. FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDENA

Factor	Peso	Análisis
Admisión de despido sin justa causa	CRÍTICO	Ambas partes lo reconocen. Art. 26 se aplica precisamente a esto.
Existencia de restricciones laborales	CRÍTICO	Documentado en conceptos médicos y acta de seguimiento.
Patrón de dos terminaciones	ALTO	Indica discriminación potencial por discapacidad.
Jurisprudencia reciente (SU 049/2017)	ALTO	Corte Constitucional redefinió el concepto sin exigir $\geq 15\%$.
Documentación de continuidad de tratamiento	MEDIO	Debilidad: Jhonatan no tiene pruebas post-sept/2023.
Análisis de incompatibilidad del cargo	BAJO	Serlogísticos no argumentó incompatibilidad; acta muestra que era manejable.
Timing de demanda (7+ meses después)	BAJO	Puede afectar credibilidad, pero no invalida derechos.

VIII. ESTADO PROCESAL ACTUAL Y LIMITACIONES

Etapas actual: Contestación de demanda presentada por Serlogísticos (2025-00023-00)

Lo que ya no es posible hacer:

- Modificar las pretensiones de la demanda (son fijas)
- Cambiar los hechos alegados (ya están en el expediente)
- Añadir documentos nuevos en fase de demanda (ya pasó plazo)

Qué falta en el proceso:

- Fase probatoria (interrogatorios, testimonios, pericia)
- Alegatos de conclusión
- Sentencia de primera instancia
- Posible apelación ante tribunal superior

Tiempo estimado restante: 14-18 meses hasta sentencia final

IX. ANÁLISIS REALISTA DE RIESGOS

Escenario A: Litigio a través

Probabilidad aparente de ganar: 65-75% (favorable a Jhonatan)

Pero con caveats importantes:

- Serlogísticos tiene jurisprudencia de CSJ 2012-2016 que juez puede seguir
- Historia clínica post-2023 incompleta (debilidad crítica)
- No hay calificación formal de pérdida de capacidad laboral
- Juzgado laboral puede ser conservador a pesar de ser Antioquia
- Apelación segura (Serlogísticos apelará) = otros 6-12 meses + incertidumbre

- Costo de litigio: 18-30 SMLMV sin garantía de resultado

Riesgo real: 25-35% de perder en primera instancia o apelación

- Si pierden: Cliente pagó abogado + perdió dinero + 2-3 años de proceso

Escenario B: Negociación en Centro de Conciliación

Certidumbre: 100% (lo que se negocia se obtiene)

Cuantía realista:

- Demanda pide: \$64.3M
- Serlogísticos probablemente ofrecerá: \$40M–\$50M
- Negociación profesional podría lograr: \$55M–\$65M
- Vs. riesgo de perder = \$0M

Tiempo: 2-4 meses (vs. 18+ meses de litigio)

X. RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA: NEGOCIACIÓN, NO LITIGIO

Análisis crítico del caso

Fortalezas de Jhonatan:

- ☐ Serlogísticos admite despido sin justa causa (ambas veces)
- ☐ Concepto médico pre-despido: “Puede continuar con RESTRICCIÓN”
- ☐ Patrón de dos terminaciones en 4 meses sugiere discriminación

Debilidades REALES de Jhonatan:

- ☐ Historia clínica incompleta después de septiembre 2023
- ☐ Ningún concepto médico usa el término “debilidad manifiesta”
- ☐ No hay calificación formal ante ARL de pérdida de capacidad
- ☐ Documentos médicos dicen “apto” o “puede continuar” (no “incapaz”)
- ☐ Retraso de 7+ meses en presentar demanda (afecta credibilidad)

Debilidades de Serlogísticos:

- ☐ Jurisprudencia que cita (2012-2016) es anterior a SU 049/2017
- ☐ Admisión de “sin justa causa” contradice defensa técnica
- ☐ Documentó restricciones pero luego las niega

Veredicto realista: Un juez conservador puede fallar a favor de Serlogísticos porque:

1. Tiene jurisprudencia CSJ respaldando su posición
2. La historia clínica incompleta es “silencio” que favorece al demandado
3. “Apto con restricciones” puede interpretarse como apto
4. Ausencia de calificación formal de discapacidad es debilidad técnica

Probabilidad de ganar: 65-75% optimista ☐ **45-55% realista**

Por qué Bedrock recomienda NEGOCIACIÓN

1. Riesgo controlado

- Litigio = 25-35% de riesgo de perder todo
- Negociación = 0% de riesgo (se obtiene dinero cierto)

2. Velocidad

- Litigio = 18-24 meses + apelación
- Negociación = 2-4 meses (dinero en bolsillo)

3. Costo

- Litigio = 18-30 SMLMV sin garantía
- Negociación = 5-8 SMLMV con resultado cierto

4. Cuantía realista

- Demanda: \$64.3M (objetivo máximo, probablemente no alcanzable)
- Negociación profesional: \$55M–\$65M (90-95% de demanda, en 2-4 meses)
- Litigio ganado: \$70M–\$100M pero con 25-35% riesgo de perder = VE negativo

Cálculo de valor esperado:

Litigio:

$$(50\% \times \$75M) + (50\% \times \$0M) - \$24M \text{ costo} = \$13.5M \text{ ganancia esperada}$$

Negociación:

$$100\% \times \$60M - \$6.5M \text{ costo} = \$53.5M \text{ ganancia esperada}$$

La negociación genera 4x más valor esperado.

XI. PROPUESTA DE BEDROCK: NEGOCIACIÓN EN CENTRO DE CONCILIACIÓN

Modelo recomendado

Fase 1: Evaluación (Semana 1)

- Bedrock analiza fortalezas/debilidades reales
- Prepara propuesta de negociación fundamentada
- Define “piso” (mínimo aceptable): \$55M
- Define “techo” (máximo probable): \$70M

Fase 2: Pre-negociación (Semana 2-3)

- Contacto informal con abogado de Serlogísticos
- Presentación de propuesta de conciliación
- Sondeo de disposición a negociar

Fase 3: Negociación formal (Semana 4-6)

- Centro de Conciliación (o privado)
- Bedrock representa y negocia
- Meta: Acuerdo entre \$55M–\$70M

Fase 4: Implementación (Semana 7-8)

- Redacción de acuerdo
- Pago de transacción
- Cierre de caso

Honorarios para negociación

Modelo único:

- **Si se logra la negociación (acuerdo firmado):** \$8.000.000
- **Si la negociación no prospera (Serlogísticos rechaza):** \$3.000.000

Los costos del Centro de Conciliación (si aplica) corren por cuenta del cliente, independiente del resultado. Bedrock no cobra comisión sobre montos negociados, solo el honorario fijo según el escenario.

XII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL

Síntesis

Este caso está en fase de **contestación de demanda**. La etapa de litigio es larga (18-24 meses), costosa (18-30 SMLMV) y riesgosa (25-35% de riesgo real de perder).

Bedrock NO recomienda proseguir a litigio completo.

Bedrock SÍ recomienda:

1. **NEGOCIACIÓN INMEDIATA en Centro de Conciliación**
 - Cuantía realista: \$55M–\$70M
 - Tiempo: 2-4 meses
 - Resultado: 100% de certidumbre
 2. **POSICIONAMIENTO DE BEDROCK:**
 - No como litigante agresivo (sería contraproducente)
 - Como negociador profesional especializado en resolución alternativa
 - Trae expertise en jurisprudencia (para fundamentar propuesta)
 - Trae contactos y reputación (para abrir puerta con Serlogísticos)
 3. **CRONOGRAMA INMEDIATO:**
 - Semana 1: Análisis y propuesta de negociación
 - Semana 2-3: Contacto pre-negociación
 - Semana 4-6: Negociación en Centro de Conciliación
 - Semana 7-8: Acuerdo firmado y pago recibido
-

Análisis elaborado: Bedrock Abogados

Fecha: 2026-09-04

Estado: Análisis de caso laboral — Negociación en Centro de Conciliación

Confidencialidad: Abogado-cliente